

Politica Familiare in Svizzera e Ticino

— Schema

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 07

Definizioni di famiglia

- **Economia domestica** → persone che vivono insieme nella stessa abitazione
 - **Economia domestica familiare** → economia domestica + legame di parentela (senza obbligo di figli)
 - **Costituzione federale (art. 41)** → «comunità di adulti e bambini»; nessuna coabitazione obbligatoria
 - **COFF (2000)** → «gruppo sociale fondato sui rapporti genitori-figli, socialmente riconosciuto»
 - Introduce: **filiazione** (legame giuridico genitori-figli)
 - Esclude: obbligo di matrimonio, coabitazione, figli minorenni
 - **Implica: la politica per anziani può rientrare nella politica familiare**
-

Perché lo Stato interviene?

- **Rapporto Lüscher (1982)** → la famiglia produce prestazioni utili alla società → non è solo affare privato
 - Finalità **dirette**: benessere, diritti dei membri, protezione minori, contrasto violenza domestica
 - Finalità **esterne**:
 - Demografiche → natalità, equilibrio demografico
 - Economiche → reddito, povertà, mercato del lavoro, capitale umano
 - Storiche → sostegno al **male breadwinner model**
-

Organizzazione istituzionale

- **Sussidiarietà verticale** → comune → cantone → Confederazione
(interviene il livello più basso prima)
- **Sussidiarietà orizzontale** → pubblico e privato concorrono
- Base legale cantonale TI: **LFam (874.100, 2003)**
 - Strutture di accoglienza (nidi, famiglie diurne, extrascolastici)
 - Protezione minori e famiglie in difficoltà
 - Informazione, prevenzione, sensibilizzazione

Sgabello a tre piedi

Gamba	Esempi
Sostegno monetario	Assegni familiari, AFI/API, IPG, sussidi, borse di studio, anticipo alimenti, misure fiscali
Tempo	Congedo maternità, congedo altro genitore, congedo adozione
Servizi	Nidi, famiglie diurne, doposcuola, servizi di protezione

Assegni familiari — **LAfam** (federale)

- **Obiettivo** → integrare (non sostituire) il reddito
 - **Assegno per i figli** → min. **215 CHF/mese**, fino a 16 anni (20 se incapace al guadagno)
 - **Assegno di formazione** → min. **268 CHF/mese**, dalla formazione post-obbligatoria fino a 25 anni
 - **Aventi diritto**: figli propri, figliastri, affiliati, fratelli/sorelle/**abiatci** a carico
 - **Priorità** (in caso di più aventi diritto): 1) chi lavora 2) chi ha reddito più alto
 - Il Ticino applica i minimi federali
-

AFI e API — Assegni cantonali Ticino (dal 1996)

- **Scopo** → ridurre povertà familiare, evitare assistenza sociale
 - **AFI** (Assegno Familiare Integrativo)
 - Figli < 15 anni · integra fino a coprire il fabbisogno del figlio
 - Max **818 CHF/mese** (1°-2° figlio) / **545** (3°-4°) / **273** (ulteriori)
 - **API** (Assegno di Prima Infanzia)
 - Figli fino all'ingresso alla scuola dell'infanzia (~4 anni)
 - Permette di raggiungere il **minimo vitale**
 - **Requisito residenza:** ≥ 3 anni TI (svizzeri) / ≥ 5 anni (stranieri)
-

LAV — Vittime di reati / violenza domestica

- **Base legale** → Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)
 - **Ente erogatore TI** → Servizio LAV
 - **Aiuto immediato** → bisogni urgenti conseguenti al reato
 - Spese mediche, psicologiche (max **10 sedute**), legali (min. **4 ore**), alloggio (max **35 gg.**), trasloco, traduzione, custodia
 - **Aiuto a lungo termine** → fino a stabilizzazione della situazione
 - **Regola chiave** → prestazioni **sussidiarie**: interviene LAV solo se non ci sono altre coperture (es. LAINF)
-

Congedo e indennità — Maternità / altro genitore

Componente	Base legale	Contenuto
Congedo (astensione dal lavoro)	Legge sul lavoro (LL)	Diritto legale a non lavorare
Indennità (sostituzione del reddito)	LIPG	Compensazione economica

Maternità: - Congedo: 16 settimane totali (prime 8 obbligatorie con divieto di lavoro) - Indennità: 14 settimane · 80% del salario · max 220 CHF/giorno - Condizioni: 9 mesi AVS + 5 mesi di lavoro durante gravidanza

Altro genitore: - 2 settimane · entro 6 mesi dalla nascita · stesse condizioni

Confronto internazionale (OCSE 2023): Svizzera tra i paesi con congedi più brevi dell'Europa occidentale; nessun congedo parentale federale

Sfide attuali

- **Politica costruita per** → coppia sposata, figli biologici, male breadwinner model
 - **Nuove forme familiari** → monoparentali, ricomposte, omoparentali, nascite fuori dal matrimonio
 - **Risposte recenti:**
 - Uguaglianza matrimoniale (2022) → filiazione per partner non biologico
 - Misure conciliazione famiglia-lavoro → dual-earner (non ancora dual-carer)
 - Convenzione di Istanbul → violenza domestica
-

Disuguaglianze di genere (Larenza; Giudici & Bruno)

Decisioni riproduttive: - Donne istruite → più childlessness (33% tra 50-59enni con titolo terziario vs. 18% con secondario II) - Negli uomini: nessuna correlazione istruzione-infecondità - Reddito e stabilità lavorativa della donna → fattore determinante nella scelta riproduttiva

Conciliazione: - Costo nidi svizzeri → ~35% reddito familiare (media OCSE: 14%) - Effetto paradossale: per madri a basso reddito, lavorare non conviene economicamente

Conciliazione — strutture di accoglienza: - TI: 13 posti ogni 100 bambini 0-3 anni → tra i tassi più bassi della Svizzera

Strategie di custodia (studio 2014, n = 4.649 famiglie TI):

Strategia	%
Nessuna custodia esterna	40,2
Nonni	19,8
Asilo nido	13,6
Custodia formale mista	12,1
Custodia informale allargata	9,2
Famiglia diurna	5,2

- Fattori determinanti: reddito e disponibilità di nidi nel comune (non le preferenze dei genitori)
- Chi più beneficerebbe del nido (famiglie povere, alloglotte) → chi vi accede meno

Monoparentalità: - > 80% custodie esclusive → madri - Amplifica disuguaglianze preesistenti - Mancato versamento contributi → strumenti giuridici e loro limiti: - Denuncia penale → raramente usata (dilemma morale) - Anticipo alimenti → temporaneo (TI: max 60 mesi); soggetto a test dei mezzi - Aiuto all'incasso → bloccato dal minimo vitale del debitore (art. 285 cpv. 1 CC)

Politica familiare ↔ sicurezza sociale

- Decisioni riproduttive → natalità → equilibrio demografico → sostenibilità finanziaria AVS
- Difficoltà conciliazione → ↓ occupazione femminile → ↓ contributi → ↑ rischio povertà in vecchiaia per le donne
- In un sistema meritocratico-occupazionale: politica familiare = politica previdenziale

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Lüscher	Rapporto: famiglia da affare privato a oggetto di politiche pubbliche	1982
Saraceno	Classificazione finalità politica familiare	2011
Stutz et al.	COFF: politica anziani ↔ politica familiare	2004
Giudici & Bruno (USTAT)	Strategie di custodia prima infanzia in Ticino	2016
Larenza	Disuguaglianze di genere nelle transizioni familiari (cap. 5)	—
Larenza	Madri sole e obblighi di mantenimento (studio qualitativo)	2022
Burkimsher & Zeman	Infecondità femminile in Svizzera	2017
Hannappi et al.	Stabilità lavorativa e intenzioni riproduttive	2017

Parole chiave

economia domestica · filiazione · COFF · sussidiarietà verticale · sussidiarietà orizzontale · male breadwinner model · dual-earner model · dual-carer · LAFam · AFI · API · LAV · LIPG · IPG · congedo maternità · minimo vitale · LFam · childlessness · monoparentalità · custodia alternata · abiatici · anticipo alimenti · aiuto all'incasso · tasso d'attrezzatura nidi